



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

פפר ישראל מאיר פפר מארשה באמצעות ב"כ: עו"ד ליפל משה	1	תובעים
	2	
	נגד	
ויזלר אברהם	1	נתבעים:
ויזלר לאה – (נמחקה מההליך בהחלטה מתאריך 5.3.2025)	2	

פסק דין

לפניי בקשת התובעים למתן פסק דין לנוכח חוסר שיתוף הפעולה של הנתבע עם ההליך.

הרקע בקצרה

- ענייננו בתביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן ליקויים בדירתם, אשר גורמים לטענת התובעים לרטיבות בדירתם.
- הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב מיכה 4, בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 902 בגוש 6192 (להלן - "הבית המשותף"). התובעים הם הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 4 המצויה בקומה השנייה בבית המשותף (להלן - "הנתבעים"). הנתבע 1 הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 7 המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, מעל דירת התובעים (להלן "הנתבע"). הנתבעת 2, אשתו של הנתבע (להלן-"גב' ויזלר") וכבר עתה יצוין שהיא נמחקה מההליך לבקשתה, במסגרת החלטה שניתנה בתאריך 5.3.2025.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהלך הדיון בקצרה

3. בתאריך 11.12.2024, ובהמשך לפסק דין שניתן בהליך הערעור (עש"א -56071-09-24), ניתנה החלטתי ולפיה, בשים לב לכך שהנתבעים הגישו את כתב ההגנה, ניתנת לצדדים האפשרות להודיע עד לתאריך 31.12.2024, האם הם מעוניינים להגיש חוות דעת של מומחה מטעמם, או שהם מסתפקים במסמכים שהוגשו על ידם במסגרת כתבי טענותיהם. בהתאם לכך אקבע את המשך ניהול ההליך, לרבות מינוי מומחה מטעמי בהתאם לתקנה 88 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"). כן קבעתי שבדיון שעתיד להתקיים בהליך, אשמע את טענות הצדדים, לרבות בכל הקשור למעמדה של הנתבעת 2 בהליך.

4. בתאריך 7.1.2025, ולאחר שהוגשה תגובה מטעם הנתבעים בעניין מינוי מומחה, ניתנה החלטתי, ולפיה ניתנת לנתבעים אפשרות להגיש חוות דעת של מומחה מטעמם, וזאת עד לתאריך 23.1.2025, ובהתאם לכך אקבע את המשך ניהול ההליך לרבות מינוי מומחה מטעמי, ככל שאראה בכך צורך.

5. בתאריך 3.2.2025, ניתנה החלטה נוספת, ולפיה ככל שבידי הנתבעים חוות דעת עליהם להגישה לא יאוחר מתאריך 17.2.2025, ובהתאם לכך אקבע את המשך ניהול ההליך.

6. בתאריך 18.2.2025, הגישו הנתבעים מסמך, שאליו צורף מסמך מאת האינסטטור מטעם הנתבעים, מר יהודה חמוזה (להלן-"מר חמוזה"), שבו נכתב כי ביקר בדירות הצדדים בתאריך 16.1.2025, בדירת הנתבע לא התגלה רטיבות, אך כאשר הורידו מים מהשירותים בדירת הנתבע, היה טפטוף דרך החור בתקרת דירת התובעים. עוד הוסיף מר חמוזה, שכדי לדעת מה צריך לתקן ואיך, יש לבצע פעולה פשוטה של הגדלת החור בתקרת השירותים בדירת התובעים, שכבר קיים כיום, שכן אפשרות שהטפטוף נובע מהצינור המשותף שיהיה גלוי באמצעות הגדלת החור וייתכן שיהיה צורך להחליף חלק ממנו.

7. בתאריך 3.3.2025, הוגשה תגובת התובעים, ולפיה אין להסכים עם הנתבעים ולאפשר למר חמוזה, שאינו מומחה ניטראלי, לבצע פעולות פולשניות בדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים. בהחלטתי מאותו היום, קבעתי שטענות הצדדים יישמעו בדיון הקבוע לתאריך 5.3.2025.

8. בתאריך 5.3.2025, לאחר ששמעתי באריכות את טענות הצדדים בדיון, החלטתי להורות על מינויו של המומחה מר דניאל אברג'יל (להלן-"המומחה") כמומחה מטעמי (להלן-"החלטת המינוי"), וזאת בהתאם לסמכותי מכוח תקנה 88 (א) לתקנות.

9. בסעיף 21 להחלטת המינוי, התבקש המומחה להשיב על השאלות הבאות:

- א. האם קיימת רטיבות בדירת התובעים, ובאילו מקומות.
- ב. מהן הסיבות לרטיבות בדירת התובעים. האם מקורה בליקויים בדירת הנתבע, ברכוש המשותף, בדירת התובעים או בכולם. המומחה יפרט הליקויים ומקומם.
- ג. מהן העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. ככל שהעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הן בדירת התובעים, בדירת הנתבע וברכוש המשותף, יוסיף המומחה ויחווה דעתו לעניין שיעורן היחסי.
- ד. מהן הפעולות שבוצעו עד כה, ככל שבוצעו על ידי הנתבע, והאם פתרו את הבעיה.
- ה. מהן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, ועלותן המוערכת.

10. בסעיף 22 להחלטת המינוי הודגש כי "המומחה יבקר בבית המשותף ובדירות התובעים והנתבע, בנוכחות הצדדים או נציגיהם, לאחר תיאום טלפוני של מועד הביקור. הביקור יתקיים בתוך 21 ימים מהיום. במסגרת ביקור זה יבצע המומחה הבדיקות הדרושות על פי שיקול דעתו המקצועי. באחריות התובעים לדאוג כי במועד הביקור יהיה נוכח גם נציג מטעם נציגות הבית המשותף". (ההדגשה כך במקור, מ"פ)

11. בסעיף 23 להחלטת המינוי נכתב באופן מפורש כי: "יודגש כי הצדדים לא יסריטו או יקליטו את המומחה. בביקור המומחה בדירת התובעים, יהיה רשאי הנתבע או נציג אחד מטעמו, להיות נוכח בדירת התובעים, ובביקור המומחה בדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבע, יהיו רשאים התובעים או נציג אחד מטעמם, להיות נוכחים בדירת הנתבע. כמו כן, נציג אחד מטעם נציגות הבית המשותף, רשאי להיות נוכח במועד הביקור, הן בדירת התובעים והן בדירת הנתבע.

12. בסעיף 31 להחלטת המינוי הובהר לצדדים כי: "הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, צד שלא ישתף פעולה עם המומחה או לא ישלם את שכרו, אם מדובר בתובעים - התביעה תימחק, אם מדובר בנתבע - התביעה תתקבל".

13. בתאריך 20.3.2025, הגיש הנתבע בקשה לשנות את סמכות המומחה, ובתאריך 24.3.2025, נדחתה בקשת הנתבע אף ללא צורך בתגובת הצד השני.

14. בתאריך 1.4.2025, הוגשה על ידי התובעים בקשה שעניינה תיאום כניסת המומחה בליווי משטרת ישראל בשל הפרה צפויה. בבקשה נטען, בין השאר כי הנתבע לא משתף פעולה עם המומחה מטעמי. בהחלטתי מתאריך 2.4.2025 הוריתי לנתבע עד לתאריך 6.4.2025, לצרף אסמכתאות בנוגע להסדרת שכרו של המומחה מטעמי ובנוגע לתיאום מועד הביקור של המומחה.

15. בהחלטה שניתנה בתאריך 10.4.2025, נכתב בין השאר כך: "הנתבע בחר שלא לבצע את האמור בהחלטה. בתשובת הנתבע שהוגשה בתאריך 8.4.2025 - וללא שצורף לה תצהיר - הפנה הנתבע למסמך שאותו הכתיר בתשובתו כ"פנייה מפורטת", שהוגשה בתאריך 30.3.2025, אלא שפנייה זו דינה להידחות אף ללא צורך בתגובת הצד השני. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות"), לא מכירות במושג "פנייה" אלא רק בקשר לעניינים טכניים הנוגעים לניהול שוטף של ההליך (ראו למשל תקנה 55 לתקנות), בעוד ש"הפנייה" שהגיש הנתבע, אינה "פנייה" כי אם בקשה מהותית לצירוף צדדים נוספים להליך שכן ככל שניתן להבין מפנייתו - הוא סבור שיש לצרף את כל בעלי הדירות להליך. אלא שבקשה כזו, לא ניתן לקבל, וזאת לא רק בשל עיתוי הגשת הבקשה, אלא גם בשים לב לכך שהיא הוגשה בניגוד גמור לתנאים שנקבעו בתקנה 49 לתקנות. יודגש כי אין בכך כדי לחסום את טענתו של הנתבע, בהמשך ניהול ההליך, ולאחר שתתקבל חוות דעתו של המומחה מטעמי, ובכפוף לסדרי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין. עיינתי באסמכתה הרפואית מתאריך 6.4.2025 אשר צורפה לתשובת הנתבע, ושם – שחור על גבי מסמך רפואי – נכתב בפשטות ובאותיות מודגשות: "סיכום: הנ"ל נבדק/ה ונמצא/ה כשיר/ה לפעילות". אם כך, מניין צומחת איפוא הטענה בדבר מניעה? לא מצאתי במסמך זה, או בתגובת הנתבע כל הצדק או טעם בדבר אשר יצדיק סירובו של הנתבע ליטול חלק במעשה הבירור של המומחה מטעמי. דומני כי בהתנהלותו זו של הנתבע – אשר לא ניאות לשתף פעולה עם המומחה מטעמי ולא ניאות לשתף פעולה עם החלטות דיוניות שניתנו בעניינו – יש לא אך פגם דיוני, אלא מעשה העולה כדי הכבדה ממשית על ניהולו התקין של ההליך. סירוב זה של הנתבע, אין עמו לא טעם ולא נימוק, אלא עיכוב בלבד – עיכוב המכביד על ההליך, והכל שלא לצורך. בהחלטת המינוי הדגשתי כי: הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, צד שלא ישתף פעולה עם המומחה או לא ישלם את שכרו, אם מדובר בתובעים – התביעה תימחק, אם מדובר בנתבע – התביעה תתקבל" (ראו סעיף 31 להחלטת המינוי). לפני משורת הדין, מוארך לנתבע המועד להגשת האסמכתאות האמורות בהחלטה, וזאת לא יאוחר מתאריך 21.4.2025. לא יוגשו אסמכתאות כאמור, יופעל האמור בסעיף 31 להחלטה המינוי, ללא צורך בהתראה נוספת".

16. בתאריך 20.4.2025, הוארך לנתבע המועד לקיים את האמור בהחלטה מתאריך 10.4.2025, זאת עד לתאריך 28.4.2025.

17. אלא שחרף זאת, לא קיים הנתבע את ההחלטה, ובתאריך 27.4.2025, הגיש בקשה לצירוף מסמך רפואי. בתאריך 28.4.2025, ובהחלטה מנומקת, נדחתה בקשת הנתבע, ללא צורך בתגובת התובעים.

18. אלא שבכך לא די, חרף קיום ההחלטה, הגיש הנתבע בתאריך 29.4.2025, מסמך, ללא כותרת וללא תצהיר, שבו העלה הנתבע השגות על ההחלטות שניתנו בעניינו. בתאריך 29.4.2025, ניתנה החלטה הדוחה את המסמך שהגיש הנתבע. בין השאר נכתב בהחלטה כי: "התנהלות הנתבע, יש בה כדי לסרב את ההליך הדיוני ולעכבו, והיא מנוגדת לתקנה 3(א) שהיא אחת מתקנות היסוד שבתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – "התקנות") הקובעת כי "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית... "אלא שהתנהלות הנתבע, המנוגדת כאמור לתקנות היסוד, אינה מאפשרת את קידום ההליך. החלטות דיוניות הניתנות במסגרת התקנות, אינן בבחינת "תכנית כבקשתך", שכן הן נועדו להבטיח בירור צודק ויעיל של סכסוכים בין אדם לחברו על ידי בתי המשפט [ע"א 5400/18 דוד מיר נ' יעקב מירון עו"ד (28.01.2019)]. כפי שנקבע לאחרונה על ידי כב' הנשיא יצחק עמית "לשופט, כמי שאחראי על ניהול הדיון, הזכות שהיא גם חובה, שלא לאפשר למי מהצדדים לעכב ולסרב את הדיון ולהכתיב בהתנהגותו את ניהול התיק" עפ"ס 5857-03-25 פלונית נ' פלוני, בפסקה 8 (17.3.2025). לפיכך, ההליך נקבע לתזכורת פנימית בתאריך 5.5.2025. ככל שעד לתאריך זה לא יהיו בתיק אסמכתאות המראות על כך שהנתבע שילם למומחה את שכרו ותיאם עימו מועד לביקור בדירות הצדדים כאמור בהחלטותיי הקודמות (ראו למשל ההחלטה מתאריך 2.4.2025), יופעל האמור בסעיף 31 להחלטת המינוי מתאריך 5.3.2025, ללא צורך בהתראה או בהחלטה נוספת".

19. הנתבע, לא קיים אף את ההחלטה מתאריך 29.4.2025, ובתאריך 6.5.2025, הגיש בקשה נוספת שכותרתה "בקשה בעניין ההחלטות מיום 28.4.25 ומיום 29.4.25".

בתאריך 7.5.2025, נדחתה בקשת הנתבע, ונכתב בין השאר כי: "כפי שכבר כתבתי בהחלטות קודמות, איני יושב כערכאת ערעור על החלטותיי ולא מצאתי שיש במסמך שהגיש הנתבע כדי לשנות מהחלטותיי הקודמות. ואף על פי כן, ולמען תינתן לנתבע הזדמנות אחרונה בהחלט לשתף פעולה עם ההליך, וזאת משהצהיר הנתבע בתצהירו כי כך בכוונתו לעשות – תינתן לו הזדמנות אחרונה לעשות כן. המועד להמצאת אסמכתאות בדבר תשלום שכר טרחת המומחה ולתיאום מועד לביקור בדירות הצדדים – מוארך עד ליום 14.5.2025. לא תינתן ארכה נוספת מעבר למועד זה."

20. אלא שהנתבע לא קיים את ההחלטה מתאריך 7.5.2025. בתאריך 22.5.2025, הגישו התובעים בקשה שכותרתה "בקשה לפסיקת הוצאות+קנסות+והוראות לביצוע בדיקות ותיקון". בבקשה נטען, בין השאר כי חרף ההזדמנויות הרבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שניתנו לנתבע לשתף פעולה עם ההליך, הוא לא עשה כן, ומשכך יש ליתן פסק דין, תוך חיובו בהוצאות.

21. בתאריך 26.5.2025, ובמענה לתגובת הנתבע מתאריך 25.5.2025, ניתנה החלטתי שבה נכתב כך: "בהחלטה מתאריך 7.5.2025, ובהמשך להחלטותי מתאריך 29.4.2025 והחלטות נוספות, הוריתי לנתבע שעד לתאריך 14.5.2025 יגיש אסמכתה הן בקשר לתשלום חלקו של המומחה מטעמי, והן בקשר לתיאום מועד ביקורו של המומחה מטעמי. ואף על פי כן – ולא בפעם הראשונה – לא קוימה ההחלטה. הנתבע לא הגיש אסמכתה בקשר לתשלום שכרו של המומחה מטעמי. כך שלמעשה, הנתבע ממשיך לזלזל בהחלטות דיוניות ויש בהתנהלות זו של הנתבע, כדי לעכב ולסרב את ההליך שלא לצורך. לפיכך, ומכוח תקנה 156 לתקנות סדר הדין אזרחי, התשע"ט-2018, הנתבע ישלם לתובעים את הוצאות סרבול ההליך הדיוני, בסך של 3,500 ש"ח, שתשלומם לתובעים ללא קשר לתוצאות ההליך וללא קשר להחלטות קודמות שניתנו בהליך. הרבה לפני משורת הדין, מוארך לנתבע המועד להמצאת אסמכתה בדבר תשלום למומחה מטעמי, וזאת עד לתאריך 3.6.2025. ככל שעד לתאריך זה לא יציג הנתבע אסמכתה על כך ששילם את שכרו של המומחה מטעמי ולא יציג אסמכתה על מועד ביקור שתואם הלכה למעשה, עם המומחה בדירות הצדדים, אראה בכך משום חוסר שיתוף פעולה מצד הנתבע על כל המשתמע מכך, ויופעל האמור בסעיף 31 להחלטת המינוי מתאריך 5.3.2025. בנוסף, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, שבין תכליותיו הן להבטיח את שימור המצב הקיים ולמנוע העמדת הצדדים בתובענה בפני עובדות מוגמרות [רע"א 8531/13 חברת נחלת יהודה בע"מ נ' האוניברסיטה העברית בירושלים (נבו 16.7.2014)] וכן ידוע צדדים בדבר קיומו של ההליך [ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו 19.2.2012)], ומאחר שתכליות אלו מתקיימות בעניינינו וההליך מתעכב אך בשל התנהלות הנתבע, אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות קיומו של ההליך. ההערה תירשם על זכויותיו של הנתבע, מר ויזלר אברהם, בגוש 6192 חלקה 902 תת חלקה 7. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות".

22. הנתבע לא קיים גם את ההחלטה שניתנה בתאריך 26.5.2025. חרף זאת, הגיש הנתבע בתאריך 29.6.2025, בקשה שכותרתה "בקשה דחופה לביטול מינוי מומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם ביהמ"ש, במסגרת בקשה לעיון מחדש לאור נסיבות חדשות שהתגלו עתה לנתבע".

23. בהחלטה שניתנה בתאריך 8.7.2025, נכתב בין השאר כי: "עיינתי היטב בבקשה על צרופותיה, ולא השתכנעתי כי מתקיימים התנאים המצדיקים עיון חוזר בהחלטה למינוי מומחה שניתנה בתאריך 5.3.2025, בהחלטה מנומקת שניתנה לאחר שנשמעו באריכות טענות הצדדים, לרבות טענות הנתבע. בקצרה אציין שבבקשתו טוען הנתבע שכבר בתאריך 22.1.2025 דיווח על איש מקצוע שזהותו לא ידועה שהגיע לדירת התובעים בתאריך 8.10.24, ונתן להם חוות דעת. לטענתו עניין בחשבוניות שצירפו התובעים מעלה כי אכן ניתנה להם בעבר חוות דעת על ידי "יוסי פיקס", וזו הועלמה מעיני הנתבע. משכך סבור הנתבע שמתיותר הצורך בחוות הדעת, ואין שום בסיס חוקי למינויו של מומחה מטעם בית המשפט. את בקשתו מבסס הנתבע על מלל המופיע בחשבונית מס קבלה 3017 וכך נכתב בחשבונית: "מדובר בנזילה בתקרה מהצינור 4 צול המרכזי, ככל הנראה זה מגיע מבעיה בשירותים של הדיור שמלמעלה שלא נותן להכנס לבדוק, קיימת אופציה לחצוב בתקרה כלפי מעלה צמוד לצינור כדי להוכיח שזה מגיע מהדירה העליונה ו/או מהצינור המרכזי באיזור הדירה שלמעלה עלות פתיחת ובדיקה סך 1000 שח". עברתי בעיון על המלל שנכתב בחשבונית זו, ולא מצאתי בו כל חוות דעת, בודאי כזו שיש בה כדי לסייע לטענותיו של הנתבע, או לקידום ההליך, ואין לראות במלל זה משום חוות דעת שניתן להסתמך עליה לצורכי ההליך המשפטי. כך שגם אם מלל זה היה מונח לפני עובר להחלטת המינוי, לא היה בו כדי לשנות את החלטתי המנומקת מתאריך 5.3.2025 בעניין הצורך בחוות דעת של מומחה מטעמי. לפיכך, בקשת הנתבע לביטול מינוי המומחה נדחית".

24. בתאריך 8.7.2025, הוריתי לנתבע להשיב עד לתאריך 16.7.2025, לבקשה שבכותרת שהגישו התובעים, שאליה צורף מכתבו של המומחה מטעמי הנושא תאריך 22.6.2025.

25. הנתבע את תגובתו בתאריך 28.7.2025. לפני שאביא בקצרה את תמצית טענות הצדדים, אביא את תמצית הודעת העדכון של המומחה, הנושאת תאריך 22.6.2025.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/372/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הודעת העדכון מטעם המומחה

26. בהודעת העדכון, נכתב בין השאר כי "... תואם מועד ביקור עם הצדדים לתאריך 19 ביוני 2025 בשעה 08:30. בבוקרו של המועד, ניתנה הודעה טלפונית לצדדים על-ידי המומחה טרום הגעתו... לאחר ביקור בדירת התובעים בנוכחות התובע ומלווי ובנוכחות הנתבעת, עלו כולם לדירת הנתבעים, שם בסמוך לדלת הכניסה, החלו דין ודברים בין הצדדים, בדבר זהות הנוכחים והאם יצטרפו לביקור בדירת הנתבעים או לא. נאמר לצדדים כי המומחה איננו אוכף את החלטת כבוד המפקח וקיום הביקור הוא בהסכמת שני הצדדים על קיומו, בהעדר התנגדות הביקור ימשך במידה וקיימת אי-הסכמה מצד מי מהצדדים – לא יערך. לאורך כל ההתנהלות בין הצדדים, המומחה עמד והמתין, משראה כי אין בניהם הסכמה הודיע לצדדים, כי ימתין ברכבו עד 15 דקות, במסגרתם יתייעצו עד לקבלת החלטה בדבר קיום הביקור או באם לא. בחלוף המועד האמור, הגיעו הצדדים והודיעו כי לא הגיעו להסכמה ביניהם, משכך מסר להם המומחה כי יעזוב את המקום ויעדכן את כבוד המפקח, לצורך החלטה כיצד להמשיך ולפעול."

תמצית טענות התובעים

27. לטענת התובעים, התובעים מצויים מזה למעלה משנה ורבע תחת נזילה מתקרת דירתם, המשתרעת ומתרחבת. במשך 8 החודשים האחרונים נאלצו התובעים להתגורר זמנית ביחידת מרתף, עקב טפטוף צרכים מדירת הנתבעים שמעליהם. הנתבע מסרב באופן עקבי, בזדון, ותוך הפגנת נוקשות ואנטיפתיה, לשתף פעולה בכל ניסיון לתיקון העוול, והכול תוך סירבול ההליך באופן מכוון. הנתבע החליט לסכל את ביקור המומחה ורק לאחר כשלושה חודשים, הסכים הנתבע לשלם את חלקו בבדיקה ולתאם מועד, אך לא עדכן את המפקח. בהחלטה המינורית נקבע כי באחריות התובעים לדאוג כי במועד הביקור יהיה נוכח גם נציג מטעם נציגות הבית המשותף, וכך הם אכן עשו, ומינו את מר סגל, להיות נציגם בביקור, אלא שעם הגעת המומחה, תקפה גב' ויזלר ובתה חדוה בדיל את המומחה בתואנות שונות והנתבע מנע ממר סגל, נציג דיירי הבניין, להיכנס לדירתו, אף שהוצג לו ייפוי כח מתאים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/372/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. הנתבע סיכל את ביקורו של המומחה, שנאלץ לעזוב בלי שיתאפשר ביקור בדירת הנתבע. התובעים דאגו לנוכחות מר סגל שהוסמך ויפנה כוחו על ידי רוב בעלי הדירות, והכול בהתאם להחלטת המינוי שדרשה נוכחות של נציג מטעם נציגות הבית המשותף. התנהלות הנתבע, היא ביטוי לחוסר שיתוף פעולה מכוון ואקטיבי מצידו, שאף שלאחר שניתנו לו הזדמנויות רבות, פעל כדי לסרב ולסכל את החלטת המינוי. לפיכך, יש לתת פסק הדין, בהתאם לאמור בסעיף 31 להחלטת המינוי, תוך חיוב הנתבע בהוצאות ראיות של ההליך.

29. לבקשה צירפו התובעים את תצהירו של מר אריה לייב פפר, שהוא בנם של התובעים, ייפוי כוח מטעם בעלי הדירות בבית המשותף ולפיו יצחק סגל או דוד לבקוביץ יהיה נוכחים בביקור המומחה בדירות הצדדים, וכן בקשה לפסיקת הוצאות שבה פורטו הוצאות ההליך לרבות שכ"ט עו"ד שבהם נשאו התובעים, ובצירוף אסמכתאות ביחס לכך.

תמצית טענות הנתבע

30. תחילה אציין כי הנתבע לא רק שהגיש את תגובתו באיחור, אלא גם לא צירף תצהיר שיתמודך בעובדות שנטענו בה.

31. לטענת הנתבע, מכתב המומחה מ-22.6.25 לא הומצא לנתבע, ובמקומו הומצא מכתב מחברת "נו-ליק" באותו תאריך, שאינו חתום על ידי איש. כן נטען כי הנתבע הגיב למכתב חברת "נו-ליק" ואף שלח מכתבים למומחה אך זה בחר שלא להגיב. כן נטען כי הנזילה בדירת התובעים אינה מתגברת אלא סטטית, מזערית, נספגת בסמרטוט ואינה מונעת מגורים, וזה היה המצב גם בביקורים קודמים. עוד נטען שבניגוד לטענות התובעים, איש לא תקף את המומחה ובתו של הנתבע כלל לא נכחה במקום. כן נטען שהמומחה מנע מאשת הנתבע לצלם את התקרה בדירת התובעים, וכך התנהלות המומחה במהלך הביקור הייתה שגויה, והוא סייע לתובעים.

32. אשר למניעת ביקורו של יצחק סגל נטען כי יצחק סגל, הנציג שהוצג, הוא מפקח בנייה ולא נציג ניטרלי, וייפוי הכוח שהוצג לו, לא נחתם כדיון. נטען שיצחק סגל הוא נציג של בנו של התובע והוא שילם עבורו, ולכן הוא אינו נציג ניטרלי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיירים. כן נטען שאין שום מקום לנציג הבית המשותף להיות נוכח בדירת הנתבע, שכן כל עוד לא צורפו בעלי הדירות כנתבעים, הם חסרי מעמד בהליך. כן נטען שבנם של התובעים לא מוסמך להגיש תצהיר בשמם.

דיון והכרעה

33. הארכתי בסקירת האירועים, ואין צורך להכביר מילים - די במה שנפרש לפניי כדי להעמיד מסקנה אחת ויחידה. הנתבע עשה כל שביכולתו, אך לא לטובת ההליך כי אם להכשילו. הוא נמנע משיתוף פעולה, התעלם פעם אחר פעם מהחלטת המינוי, ודרך קבע חמק מחובותיו, חרף ההזדמנויות הרבות שניתנו לו לתקן את דרכיו.

34. איני מקבל את טענת הנתבע ולפיה "**התביעה היא בין משפחת פפר לאברהם ויסלר. משלא צורפו דיירי הבניין כולם לתביעה ... אין שום מקום לנציג הבית המשותף להיות נוכח בביתי. כל עוד לא צורפו בעלי הדירות כנתבעים הם חסרי מעמד בתיק זה**" (סעיף 17 לתגובת הנתבע). כך שהדברים שנכתבו בתגובתו, אין בהם אלא לעמוד בסתירה חזיתית להוראות מפורשות שניתנו, הוראות שהיו ברורות וחותרות. הנתבע ביכר לנהוג כאילו החלטת המינוי היא בבחינת המלצה בלבד, ובכך פגע לא רק בצד שכנגד אלא בהליך השיפוטי כולו, וזאת אין לאפשר. החלטתי כאמור הייתה ברורה, והיא לא אפשרה לנתבע או למי מטעמו, לחרוג ממנה.

35. החלטת המינוי לא הותירה פתח לספק. בסעיף 22 להחלטת המינוי קבעתי באופן מפורש שאינו משתמע אחרת כי "**באחריות התובעים לדאוג כי במועד הביקור יהיה נוכח גם נציג מטעם נציגות הבית המשותף**". בסעיף 23 להחלטת המינוי, שבתי והוריתי כי "**נציג אחד מטעם נציגות הבית המשותף, רשאי להיות נוכח במועד הביקור, הן בדירת התובעים והן בדירת הנתבע**". אלא שהנתבע סיכל במכוון את האמור בהחלטה, שעה שמנע את כניסתו של מר סגל, לדירתו.

36. זה המקום להוסיף כי החלטת המינוי, היא החלטה חלוטה, על כל המשתמע מכך [ראו למשל פסק דינה של כב' השופטת לימור ביבי בעניין עש"א (מחוזי ת"א)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55216-05-24 יעקב בלטר נ' רונה ברוש, בפסקה 19 והאסמכתאות שם (נבו)
12.8.2025 (להלן - "פסק דין בלטר").

37. טענותיו של הנתבע לפגמים פרוצדורליים בייפוי הכוח שניתן למר סגל, דינן להידחות מכול וכול. מי שסבר כי קיים פגם במסמך, פתוחה הייתה לפניו הדרך להגיש בקשה מתאימה. אך תחת לנקוט דרך המלך, ביכר הנתבע ליטול דין לעצמו, ובלם בידיו את ביקור המומחה. מעשה זה לא טענה, אלא הפרה בוטה וזלזול מובהק בהליך השיפוט.

38. ואמנם, לנתבע ניתנו התראות והזדמנויות רבות לשתף פעולה עם ההליך. אך פעם אחר פעם, סירב הנתבע לעשות כן. כפי שנסקר באריכות, התראות ניתנו לו, הזדמנויות הוענקו לו, ושערי שיתוף הפעולה נפתחו לרווחה בפניו. אך הוא, סגרם בעדו, סירב פעם אחר פעם להישמע להוראות ההליך, ובחר לפגוע קשות בהליך.

39. כפי שהובא לעיל, וכפי שקבע כב' הנשיא עמית, בעניין עפ"ס 5857-03-25 פלונית נ' פלוני (נבו 17.3.2025): "לשופט, כמי שאחראי על ניהול הדיון, הזכות שהיא גם חובה, שלא לאפשר למי מהצדדים לעכב ולסרב את הדיון ולהכתיב בהתנהגותו את ניהול התיק. בכל תיק שמתנהל בבית המשפט הציבור הוא צד נוסף הסמוי מן העין, אך יש לקחת אותו בחשבון. זאת, מאחר שהמשאב של זמן שיפוטי הוא משאב מוגבל, וכאשר לא מנצלים אותו ביעילות, הציבור שממתין ליומו בבית המשפט הוא שנפגע מכך. חלק א' של תקנות סדר הדין האזרחי מצהיר על עקרונות היסוד והמטרות של התקנות (מכונה באנגליה, ה- overriding objective), ותקנה 3(א) קובעת כי "בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה [...]". על השופט מוטל אפוא תפקיד ניהול ההליך ובעלי הדין נדרשים לאפשר לבית המשפט לעשות את מלאכתו, ומכאן תקנה 4 הקובעת כי "לא יעשה בעל דין או בא כוחו שימוש לרעה בהליכי משפט [...]".

40. לכך יש להוסיף שתקנה 92 (ג) לתקנות קובעת כי: "לא נענה בעל דין להוראה לפי תקנה זו, רשאי בית המשפט למחוק את כתבי טענותיו או לדחות את הדיון בתובענה למועד אחר עד שיקיים את ההוראה כאמור".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/372/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. אין להשלים עם בעל דין המתעלם מהחלטות שיפוטיות זאת במיוחד שעה שניתנו לו הזדמנויות לאין ספור ליישר קו עם ההליך. מתקן התקנות לא בכדי קבע כך, אין לקבל התנהלות זו, כפי שהתנהל בה הנתבע, ואין לראות בה אסטרטגיה דיונית לגיטימית. ואמנם, הסנקציה הצפויה למי שבחר להקשות עורפו ולא לשתף פעולה עם מומחה שמונה, מחיקת כתבי טענותיו, ובנסיבות דנן, מחיקת כתבי טענות הנתבע ומתן פסק דין בהיעדר הגנה.

42. ער אני לכך, שכבר נפסק כי: "הכלל הוא, שמחיקת כתב-הגנה - בשל אופייה הדראסטי - בית-משפט לא ינקוט אותה אלא אם שוכנע, שכלו כל הקצין וכי אין להבין את התנהלות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וזלזול ברור וגלוי בחובתו" [ע"א 2271/90 ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' אמיר מרדכי ו- 123אח', מו(3) 793 (1992)]. זהו המקרה שלפניי שבו אין מנוס להפעיל את הסנקציה. תקנה 3(א) לתקנות, קובעת כי בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי ולשם כך עליו ליזום אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי התקנות במטרה לקדם את התנהלותו של הליך גילוי האמת ועשיית צדק ראוי והוגן. תקנה 3(ב) לתקנות קובעת כי: "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגתות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן." התנהלות הנתבע, מנוגדת לרוח התקנות, אי-קיום החלטות (הן החלטת המינוי והן יתר ההחלטות שהובאו לעיל), עולה לכדי זלזול בהליך ומנוגדת באופן מפורש לתקנה 3(ב) לתקנות (ראו והשוו: ע"א (מחוזי ת"א) 68355-12-21 **ציונה הרפז נ' לאה צוריאנו**, פסקה 6 (נבו 05.01.2022)).

43. אוסיף שתקנה 5 לתקנות מטעימה כי לא אך האינטרס של בעלי הדין עומד למול עיני בית המשפט, אלא גם האינטרס הציבורי הרחב. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין ע"א 3975/21 **מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' אי. סיג בע"מ** (נבו 20.03.2022): " בכל תביעה שנדונה בבית המשפט, מצטרף אל הצדדים צד נוסף הסמוי מהעין, והוא הציבור. תקנה 5 לתקנות החדשות מוציאה את הצד הסמוי מאחורי הקלעים, מוליכה אותו אל קדמת הבימה ומעמידה אותו בשורה אחת עם הצדדים לתיק". ואמנם, מי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שממאן לקיים החלטות שיפוטיות פעם אחר פעם, אין הוא פוגע רק בצד שכנגד אלא גם בציבור כולו, שעה שהוא מעכב את התקדמותם של הליכים אחרים הממתינים להכרעה.

44. בהקשר זה ראו דברים שנאמרו בע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (נבו 28.1.2019): "בעל-דין בתיק פלוני איננו 'בן יחיד'. בתי-המשפט – מערכת ציבורית שפועלת על-פי דין, מספקים שירות לכלל ציבור המתדיינים בפועל ובכוח. את המשאב שניצב ביסוד פעולתה של מערכת זו – זמן שיפוטי, עליה להקצות באופן הוגן ושוויוני לציבור זה. כפועל יוצא, על בית-המשפט להתחשב ולשקול לא רק את האינטרס הפרטי של המתדיינים בהליך פלוני אלא את האינטרס הציבורי. בעל-דין שכופה על בית-המשפט בשל מחדליו התנהלות מעכבת ולא יעילה בבירור תובענה אינו מסב פגיעה רק לצד שכנגד באותו הליך; הוא פוגע באינטרס הציבורי. אין בכך משום חידוש; האינטרס הציבורי נשקל זה מכבר בהקשרים שונים, לרבות בקשות לביטול דיון או שינוי מועדו [רע"א 3136/00 סלמאן נ' שוקייר, פ"ד נה(2) 97 (2000)]. כן ראו דברים אלו שנפסקו בבע"מ 6745/15 פלוני נ' פלוני (נבו 12.11.2015): "הביטוי 'בזבוז זמן שיפוטי' אין משמעו, בעיקרו, אך מטעם בעלי דין זלזול בכבודו של המותב המסוים היושב בדין וביומנו; מדובר גם בראיה מערכתית-כוללת, שכן לבזבוז זמן שיפוטי השפעה מהותית על קהל המתדיינים כולו, בהיבט של הקצאת הזמן השיפוטי והשירות הניתן לבעלי דין אחרים."

45. כפי שקבעה לאחרונה כב' השופט לימור ביבי בפסק דין בלטר לעיל: "...פסק הדין ניתן לאחר שהמפקחת שבה והתריעה כי המערערים מפרים את החלטותיה וכי אם ימשיכו בהפרתם, הרי שהמפקחת תראה בהם כמי שנמנעו מהגשת ראייה הפועלת לטובתם. בנסיבות אלו, טענתם של המערערים ולפיה כביכול לא ניתן להם יומם קודם למתן פסק דין, לא זו בלבד שאין בה ממש - אלא שהיא מנוגדת חזיתית לנסיבות, בהן ניתנו למערערים שוב ושוב הזדמנויות למלא אחר החלטות המפקחת ואולם, המערערים שבו והפרו ההחלטות, באופן העולה כדי ביזוי המפקחת על כל המשתמע מכך. בנסיבות אלו, אינני סבורה כי קביעתה של המפקחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/372/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חורגת מהדין – ההפך – היא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין והולמת את התנהגותם החריגה והבלתי הולמת של המערערים, אשר על פניו עשו ככל שלאיל ידם על מנת לסכל את פעילותו של המומחה מטעם המפקחת, מומחה אשר כלפיו העלו טענות ואשר בהתנהלותם הובילו לעינוי דין ומשיכת ההליך...." פועל יוצא מכך – פסק הדין ניתן כדין ובהלימה לכך אף לא נפלה כל שגגה בהחלטת המפקחת במסגרתה דחתה את בקשתם של המערערים לביטולו".

46. תקנה 130 לתקנות, קובעת כי: "נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד".

47. לפיכך לאחר שעיינתי בכתב התביעה, על צרופותיו ועל יסוד סעיף 31 להחלטה המינני, וכן על יסוד תקנה 92(ג) לתקנות בשילוב תקנה 130 לתקנות, אני מורה על מחיקת כתב ההגנה, ועל קבלת התביעה במלואה.

לסיכום:

48. ניתן בזאת פסק דין המחייב את הנתבע לבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון ליקויי הרטיבות והנזילה מדירתו, בתוך שישים ימים מהיום. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע בעל ידע וניסיון בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. המבחן לביצוע התיקון המתחייב בדירת הנתבע יהא שבתוך שישים ימים מהיום, יעביר הנתבע לתובעים אישור בכתב של המומחה מטעמי, מר דניאל אברג'יל, שיאשר בכתב שבדק את דירת הנתבע, ואין בדירתו של הנתבע כל ליקוי שיש בו כדי לגרום לרטיבות בדירת התובעים.

49. אציין שלא ראיתי לנכון לקבל את בקשת התובעים ביחס להטלת קנסות על הנתבע, אך למען הסר ספק, התובעים רשאים לאכוף על הנתבע את ביצוע פסק הדין, על מלוא רכיביו, בדרכים המוקנות להם על-פי חוק, לרבות ברשות האכיפה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/372/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והגבייה [ראו למשל (רשם ההוצאה לפועל פתח תקווה) 528810-01-17 זוכה נ'
חייב (נבו 13.08.2022); סעיף 63 (א) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967].

50. אשר להוצאות ההליך - כידוע, פסיקת הוצאות ההליך, מסורה לשיקול
דעתו הרחב של בית המשפט, והוא יתחשב במכלול גורמים רלוונטיים כדי
להגיע לתוצאה הוגנת וצודקת. בין השיקולים נמנים אופייה של התובענה
ומידת מורכבותה, הסעד המבוקש, היקף העבודה שהושקעה על ידי בעל
הדין בהליך, שכר הטרחה ששולם או שהתחייב לשלמו, והתנהלותם
הדיונית של בעלי הדין. ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות
ומידתיות, ופרופורציונליות להליך עצמו ולמהותו [ראו למשל ע"א 7627/20
אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו
24.02.2022)].

51. לאחר שבחנתי בעיון את האסמכתאות שצירפו התובעים לבקשתם,
החלטתי שעל הנתבע, לשלם לתובעים את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט
עו"ד בסך כולל של 65,000 ₪. סכום הוצאות ההליך ישולם על ידי הנתבע
לתובעים, בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה הפרשי
הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, ח' אלול תשפ"ה, 01 ספטמבר 2025, בהעדר הצדדים

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה